

1502061-81.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... toda a droga e admitiu que realizava o tráfico de drogas no local. Não conhecia o acusado.

Nesse contexto, dúvidas não há de que o acusado praticou o tráfico de drogas que lhe foi imputado na denúncia, conduta que ele espontaneamente confessou em juízo, assumiu a propriedade de todo o entorpecente apreendido, bem como admitiu que estava vendendo drogas no local.

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502061-81.2021.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502061-81.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2245543/2021 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 20140890 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO,

4717/21/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2245543 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3,

4717/21/919 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR SANTANA DE OLIVEIRA PONTE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou JOÃO VÍTOR SANTANA DE OLIVEIRA PONTE, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 09 de setembro de 2021, por volta de 15 horas e 45 minutos, na Rua Anãlandia, altura do nº 415, Bairro Jardim salgado

Filho, nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 48 microtubos plásticos contendo cocaína, pesando 6,82 gramas e 09 invólucros plásticos contendo maconha, pesando 17,08 gramas.

Segundo foi apurado, policiais militares receberam informações de que um indivíduo estaria praticando o tráfico de drogas no local dos fatos. Com a descrição das vestes do agente e a informação do local onde estavam as drogas que ele tinha em depósito, os policiais se dirigiram ao local indicado, onde abordaram o acusado, cujas características correspondiam às das informações recebidas. Revistado, em poder do acusado foram encontradas 06 porções de cocaína e 04 porções de maconha, bem como a quantia de R\$ 150,50 em espécie.

Na sequência os policiais realizaram busca pelo local dos fatos e localizaram e apreenderam, entre dois veículos, o restante dos entorpecentes, quer seja, 42 porções de cocaína e 05 porções de maconha.

Oferecida a denúncia, o acusado foi notificado (fls.103) e ofertou defesa preliminar, arrolando as mesmas testemunhas da acusação (fls.107). A denúncia foi recebida em 12 de novembro de 2021 (fls.108/109). O acusado foi citado (fls. 134).

Durante a instrução processual, foram colhidos os depoimentos de uma testemunha comuns e homologada a desistência para oitiva da outra (fls. 140). O réu foi interrogado.

Por meio de debates, o Dr. Promotor de Justiça requereu a integral procedência da presente ação penal, para condenar o acusado nos exatos termos da denúncia. Pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal; aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, com redução máxima da pena e regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa requereu a absolvição do réu, sustentando fragilidade probatória, embora ele tenha confessado a prática delitiva. Em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal; reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa do réu; aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, com redução máxima da pena e regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Passo à decisão.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade e autoria do delito foram devidamente comprovadas, ante o auto de prisão em flagrante (fls. 01/10), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), pelo laudo de constatação provisória (fls. 36/39), pelo laudo de exame pericial (84/86), constatou que o material submetido à perícia, a presença do composto químico METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA), alcalóide extraído do vegetal "Erythroxylum coca" e TETRAHIDROCANABINAL (THC), princípio ativo do vegetal "Cannabis Stiva L" (maconha), substâncias causadoras de dependência física e psíquica, relacionada na Portaria do DIMED e pela prova oral colhida em sede policial e em juízo.

Em juízo o réu confessou a prática do crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado na denúncia. Admitiu que estava vendendo drogas no local dos fatos, quando foi abordado pelos policiais, ocasião em que foram encontrados entorpecentes em seu poder e no mato, perto dos carros.

O Policial Militar Dener Wellinton Colsera relatou que receberam uma denúncia de que um indivíduo estaria traficando no local, sendo-lhes informado suas características, bem como o local onde as demais drogas estariam escondidas. Dirigiram-se ao local indicado, encontraram o acusado e em sua posse foram localizadas 04 porções de maconha e 06 porções de cocaína, além da quantia de R\$150,50 em dinheiro trocado. Em seguida o Cabo Túlio foi até o local indicado pela denúncia, ou seja, entre dois veículos, e localizou o restante das drogas. No momento da apreensão dos entorpecentes o réu assumiu a propriedade de toda a droga e admitiu que realizava o tráfico de drogas no local. Não conhecia o acusado.

Nesse contexto, dúvidas não há de que o acusado praticou o tráfico de drogas que lhe foi imputado na denúncia, conduta que ele espontaneamente confessou em juízo, assumiu a propriedade de todo o entorpecente apreendido, bem como admitiu que estava vendendo drogas no local.

A confissão do acusado deve ser reconhecida, uma vez que não se encontra isolada no contexto probatório, ao contrário, foi integralmente corroborada pelo seguro depoimento do policial Dener, que afirmou que após o recebimento de uma denúncia relacionando o acusado ao tráfico de drogas, dirigiram-se ao local dos fatos e abordaram o acusado em poder de parte dos entorpecentes apreendidos e a outra parte foi encontrada no local indicado pelo denunciante.

Dener afirmou que no momento da apreensão da droga o acusado assumiu a propriedade de todo o entorpecente e admitiu que estava vendendo drogas naquele local.

Nesse contexto, a condenação do réu é medida que se impõe.

Colocadas tais ponderações, passo à fixação da pena.

Na dosagem da reprimenda, atenta aos antecedentes, à culpabilidade e as demais diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base do acusado em cinco (05) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, com base no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Reconheço as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa do réu, mas deixo de reduzir a reprimenda, vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal e estas circunstâncias atenuante não têm o condão de reduzir a reprimenda aquém do piso, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Tendo em vista a primariedade do acusado, a ausência de antecedentes criminais e a não vinculação à organização criminosa, aplico a regra contida no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, e reduzo a sua pena em dois terços (2/3), resultando a reprimenda em um (01) ano e oito (08) meses de reclusão e cento e sessenta e seis (166) dias-multa.

Em decorrência da modificação do artigo 44 do Código Penal pela Lei 9.714/98, vislumbrando que a pena aplicada ao réu é inferior a quatro anos, o crime não foi cometido mediante violência, o réu é primário, bem como os demais requisitos previstos no inciso III do referido artigo indicam seja a substituição suficiente, promovo-a.

Em consequência, substituo a pena privativa de liberdade do acusado por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual período ao da condenação e por uma pena de multa, no valor de dez (10) dias-multa.

Em caso de revogação do benefício, o regime inicial para o cumprimento da pena deverá ser o aberto.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra JOÃO VÍTOR SANTANA DE OLIVEIRA PONTE, RG nº 57.471.293, e o CONDENO, com fundamento no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de um (01) ano e oito (08) meses de reclusão (substituídos por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviço a comunidade, pelo prazo da condenação originária e por uma pena de multa, no valor de dez dias multa) e o pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa. O valor dos dias-multa será fixado no mínimo legal, à míngua de elementos que demonstrem a real situação econômico-financeira do acusado, e deverá ser atualizado da data dos fatos até efetiva liquidação.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução e o que mais for necessário ao integral cumprimento da presente sentença.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 100 UFESPs, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03, ficando a execução suspensa nos termos do artigo 12 da Lei nº 1060/50, tendo em vista ser o réu beneficiário da Justiça Gratuita.

Determino o perdimento do dinheiro apreendido (fls. 82) em favor da União, uma vez que foi devidamente comprovado que é proveniente do nefasto comércio.

Ribeirão Preto, 02 de março de 2022.

ILONA MÁRCIA BITTENCOURT CRUZ
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA